

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 등 연체자 발견재산 압류 불철저
2. 소관부점 : 강원지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있으며, 국유재산 대부료·변상금 연체채권의 소멸시효 중단을 위해 「국유재산법」 및 「국유재산 연체관리 매뉴얼」 등에 따라 연체자 소유 발견재산에 대한 압류 조치를 하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제73조 제2항에 따르면 국유재산의 대부료, 변상금 및 이에 대한 연체료가 납부기한까지 납부되지 않은 경우에는 「국세징수법」의 체납처분에 관한 규정을 준용하여 징수할 수 있다고 되어 있고, 「국세징수법」 제24조 제1항에 따르면 납세자가 독촉장을 받고 지정된 기한까지 국세와 가산금을 완납하지 않은 경우에는 납세자의 재산을 압류한다고 되어 있다.

또한, 「국유재산법」 제73조의3에 따르면 국유채권은 최초 납부기한의 다음날부터 5년이 된 때 소멸시효가 완성되고, 납부고지·독촉·압류 등 관련 조치에 따라 소멸시효가 중단된다고 되어 있는데

「국유채권 연체관리 매뉴얼」에 따르면 현실적·실효적 시효 중단 조치는 발견재산에 대한 압류에 한정되므로 압류가 가능한 대부료·변상금은 회수 실익을 불문하고 세무서에 압류 의뢰하여 시효중단 조치를 하여야 한다.

따라서, 대부료·변상금의 국유채권을 연체하는 경우에 2차 독촉 등 지속적인 연체관리에도 불구하고 납부기한까지 납부하지 않은 때에는 연체자의 발견재산에 대하여 압류 등기 의뢰를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 강원지역본부에서 관리하고 있는 국유재산 관련 대부료·변상금 연체자가 소유한 발견재산에 대한 압류 등 시효관리 실태를 점검한 결과

2012. 12. 14. ㉠㉠시청으로부터 소관청내 인수한 ‘강원도 ㉠㉠시 ㉠㉠동 XXXX-XX’ (대, 160㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ㉠㉠㉠가 대부료를 연체(연체 원금 9,828천 원)하던 중 2020. 2. 19. 연체자 소유 자동차가 발견재산으로 전산등록¹⁾ 되었는데도 약 13개월이 지난 감사일 현재까지 압류 등기 의뢰를 하지 않았고

1) ① 국유재산기획처 : 발견재산 조사대상 연체자 선정 → ② 정보보안실 : 매년 1회 행정안전부에 소유부동산 자료 제공 요청 → ③ 정보보안실 : 발견재산 자료 전산 등록 → ④ 국유재산기획처 : 현업부점에 발견재산 압류 등 조치하도록 통보

2008. 1. 17. ○○군청으로부터 소관청내 인수한 ‘강원도 ○○군 ○○읍 ◇◇리 XX-XX’ (대, 67㎡) 소재 국유재산의 경우 대부료 연체자 ○○○ 소유의 발견재산에 대해 2016. 7. 7. ■■세무서 앞으로 압류 등기를 의뢰하여 대부료 연체로 대부계약이 해지된 2011. 11. 24. 까지의 연체채권에 대해서는 시효중단 조치를 하였으나

이후에도 ○○○의 무단점유가 지속됨에 따라 추가로 부과된 변상금도 연체되어 기존 압류조치 이후 발생한 해당 변상금 부과건에 대해서도 추가적인 압류조치를 하여야 함²⁾에도 불구하고 감사일 현재 까지 압류 등기 의뢰를 하지 않는 등

[별표 6] “국유재산 연체자 발견재산 압류 미조치 현황” 과 같이 총 48명의 소유 발견재산 81건에 대하여 압류조치를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 국유재산 대부료 등 연체자 48명의 발견 재산 81건에 대하여 압류 조치를 하고, 향후 국유 연체채권 소멸시효 중단 조치를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

2) 「국유채권 연체관리매뉴얼」에 따르면 기존 압류가 후행 변상금 부과에 효력을 미치지 않음

[별표 6]

국유재산 대부료 등 연체자 발견재산 압류 미조치 명세

(단위 : 원, 개)

순번	관련 국유재산	연체자	체납원금 합계액	발견재산	
				소재	수량

“기재 생략”

순번	관련 국유재산	연체자	체납원금 합계액	발견재산	
				소재	수량

“기재 생략”